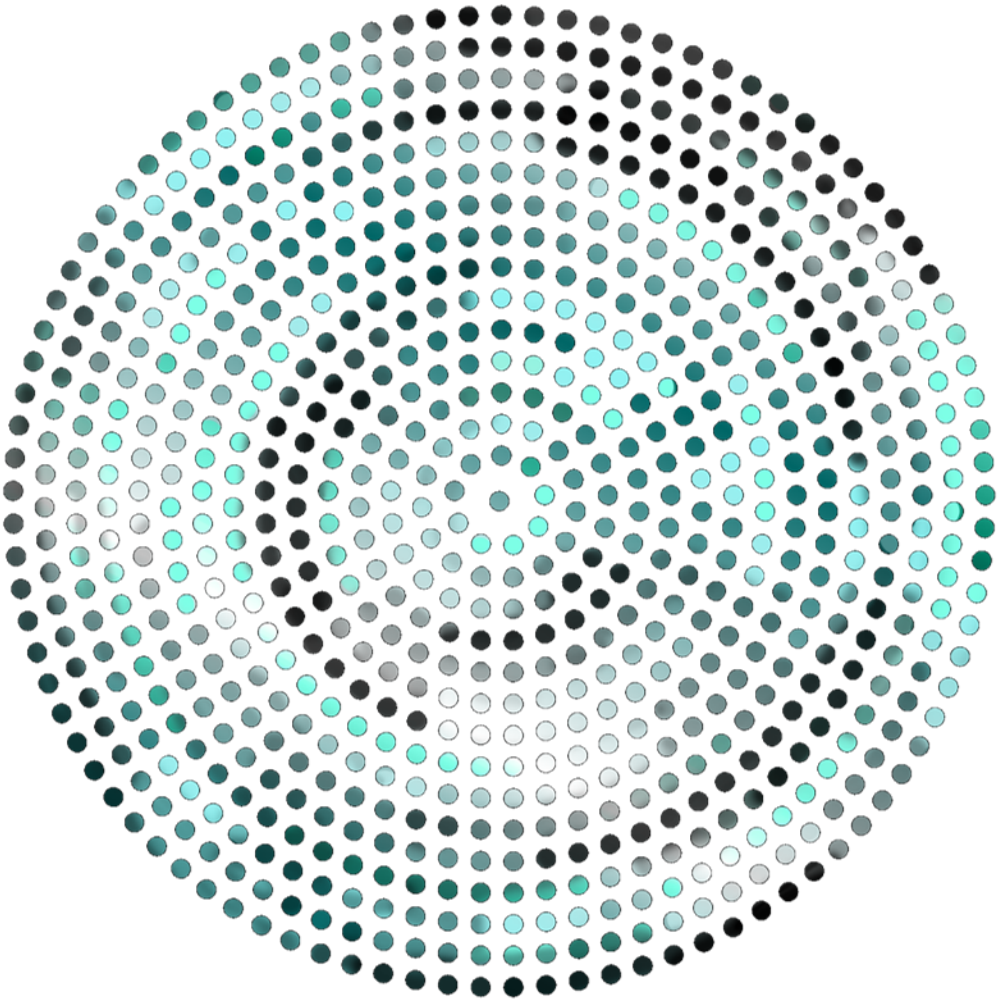
Deloitte.



BERICHT

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2022

SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG
Wien

Deloitte.

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung	1
2.	Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses	3
3.	Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses	4
3.1.	Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht	4
3.2.	Erteilte Auskünfte	4
3.3.	Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs 2 und Abs 3 UGB (Ausübung der Redepflicht)	4
4.	Bestätigungsvermerk	5

Anlagen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe

Deloitte.

An die Geschäftsführung der
SENNA Nahrungsmittel GmbH
als geschäftsführende Komplementärgesellschaft der
SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG
Wien

Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 der

SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG, Wien,
(im Folgenden auch kurz „Gesellschaft“ genannt)

abgeschlossen und erstatten über das Ergebnis dieser Prüfung den folgenden Bericht:

1. Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung

Mit Gesellschafterbeschluss vom 10. Oktober 2022 der SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG, Wien, wurden wir zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr gewählt. Die Gesellschaft, vertreten durch die Geschäftsführung der Komplementärgesellschaft, hat mit uns einen Prüfungsvertrag abgeschlossen, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht gemäß §§ 269 ff UGB zu prüfen.

Bei der Gesellschaft sind die Rechtsvorschriften einer großen Gesellschaft gemäß § 221 UGB anzuwenden.

Bei der gegenständlichen Prüfung handelte es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfung.

Diese Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Buchführung die gesetzlichen Vorschriften beachtet wurden. Der Lagebericht wurde dahingehend geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde.

Bei unserer Prüfung haben wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und berufsüblichen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen beachtet. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing). Wir weisen darauf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber zulassen soll, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist. Eine absolute Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weil jedem Rechnungslegungs- und internen Kontrollsystem die Möglichkeit von Fehlern immanent ist und aufgrund der stichprobengestützten Prüfung ein unvermeidbares Risiko besteht, dass wesentliche Fehldarstellungen im Jahresabschluss unentdeckt bleiben. Die Prüfung erstreckte sich nicht auf Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonderprüfungen bilden.

Wir führten die Prüfung mit Unterbrechungen im November 2022 (Vorprüfung) sowie im Zeitraum von Jänner bis Februar 2023 (Hauptprüfung) zur Gänze in unseren Räumlichkeiten unter Nutzung elektronischer Kommunikationsformen durch. Die Prüfung wurde mit dem Datum dieses Berichtes materiell abgeschlossen.

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages ist Mag. Gerhard Marterbauer, Wirtschaftsprüfer, verantwortlich.

Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der Gesellschaft abgeschlossene Prüfungsvertrag. Die von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer herausgegebenen "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe" (laut Anlage) bilden einen integrierten Bestandteil dieses Prüfungsvertrages. Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwischen der Gesellschaft und dem Abschlussprüfer, sondern auch gegenüber Dritten. Bezüglich unserer Verantwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der Gesellschaft und gegenüber Dritten kommt § 275 UGB zur Anwendung.

2. Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses

Der Anhang wurde gemäß den Bestimmungen der §§ 236 ff UGB erstellt. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir hinsichtlich der Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses gemäß § 273 Abs 1 UGB auf die Erläuterungen und Aufgliederungen im Anhang.

3. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses

3.1. Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht

Bei unseren Prüfungshandlungen haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung festgestellt. Im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir – soweit wir dies für unsere Prüfungsaussage für notwendig erachteten – die internen Kontrollen in Teilbereichen des Rechnungslegungsprozesses in die Prüfung einbezogen.

Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes verweisen wir auf unsere Ausführungen im Bestätigungsvermerk.

3.2. Erteilte Auskünfte

Die gesetzlichen Vertreter haben die von uns verlangten Aufklärungen und Nachweise erteilt und eine Vollständigkeitserklärung unterfertigt.

3.3. Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs 2 und Abs 3 UGB (Ausübung der Redepflicht)

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsachen festgestellt, die den Bestand der geprüften Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen. Wesentliche Schwächen bei den internen Kontrollen des Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt. Die Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs (§ 22 Abs 1 Z 1 URG) sind nicht gegeben.

4. Bestätigungsvermerk

Bericht zum Jahresabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG, Wien, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2022 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Bericht zum Lagebericht

Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lageberichts durchgeführt.

Urteil

Nach unserer Beurteilung ist der beigefügte Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Deloitte.

Erklärung

Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Angaben im Lagebericht nicht festgestellt.

Wien

1. Februar 2023

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Gerhard Marterbauer
Wirtschaftsprüfer

Qualifiziert elektronisch signiert:		DocuSigned by: Gerhard Marterbauer 91BF57DFF41C476...
Datum:	01.02.2023	
Die Überprüfung der qualifizierten elektronischen Signatur ist unter www.signaturpruefung.gv.at möglich		

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Jahresabschluss samt Lagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten.

Jahresabschluss

SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG,
Wien

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	EUR	31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	320.236,08			249
2. geleistete Anzahlungen	0,00			4
		320.236,08		253
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	658.489,27			620
2. technische Anlagen und Maschinen	4.687.226,04			4.510
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.359,37			384
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	120.129,10			226
		5.811.203,78		5.741
			6.131.439,86	**5.994**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.992.557,41			2.724
2. fertige Erzeugnisse und Waren	8.594.012,16			4.759
		12.586.569,57		7.483
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.537.604,52			7.525
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr TEUR 0)				
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	5.428.279,46			3.229
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr TEUR 0)				
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	807.224,58			1.036
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr TEUR 0)				
		15.773.108,56		11.790
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		53.537,29		2
			28.413.215,42	**19.275**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**103.014,95**	**82**
			34.647.670,23	**25.350**

PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Komplementärkapital	0,00		0
II. Kommanditkapital			
1. bedungene Einlage	4.578.388,55		4.578
2. Verlustanteil aus Vorjahren	(389.447,26)		
III. Gewinnrücklagen	0,00		0
IV. Den Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn/Verlust	268.010,67		(389)
(davon Gewinnnvortrag EUR 0,00)		**4.456.951,96**	**4.189**
B. Investitionszuschüsse		**116.068,31**	**132**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Abfertigungen	568.974,51		686
2. sonstige Rückstellungen	3.738.469,90		2.462
		4.307.444,41	**3.149**
D. Verbindlichkeiten			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 25.767.205,55 (Vorjahr TEUR 17.881)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr TEUR 0)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.925.051,88		10.454
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 3.925.051,88 (Vorjahr TEUR 10.454)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.402.229,19		6.728
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 10.402.229,19 (Vorjahr TEUR 6.728)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.738.396,55		280
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 10.738.396,55 (Vorjahr TEUR 280)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	701.527,93		419
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 701.527,93 (Vorjahr TEUR 419)			
davon aus Steuern EUR 397.890,27 (Vorjahr TEUR 165)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 202.071,84 (Vorjahr TEUR 199)			
		25.767.205,55	**17.881**
		34.647.670,23	**25.350**

SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG,
Wien

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2022

		2022		2021
	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			88.564.984,73	63.566
2. Veränderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen			3.643.327,61	687
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen		31.460,84		39
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		413.896,06		179
c) übrige		157.231,67		1.434
			602.588,57	1.652
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
a) Materialaufwand		(73.885.156,12)		-49.929
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		(1.482.455,25)		-1.393
			-75.367.611,37	-51.322
5. Personalaufwand				
a) Löhne		(1.962.021,09)		-2.000
b) Gehälter		(4.701.794,81)		-4.418
c) soziale Aufwendungen				
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	(109.965,73)			-110
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	(1.801.306,62)			-1.855
cc) übrige	(51.421,67)			-23
		-1.962.694,02		-1.988
			-8.626.509,92	-8.406
6. Abschreibungen				
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-1.189.581,91	-1.177
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Steuern		(37.770,75)		-29
b) übrige		(7.151.237,70)		-6.013
			-7.189.008,45	-6.042
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebserfolg)			**438.189,26**	**-1.042**
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,36	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-170.178,95	-92
davon betreffend verbundene Unternehmen EUR 170.064,95 (Vorjahr TEUR 92)				
11. Zwischensumme aus Z 9 und 10 (Finanzerfolg)			**268.010,67**	**-92**
12. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 8 und Z 11)				
= Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			**268.010,67**	**-1.134**
13. Auflösung von Gewinnrücklagen			0,00	745
14. Den Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn/Verlust			**268.010,67**	**-389**

Anhang für das Geschäftsjahr 2022 der SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG, Wien

I. Anwendung der unternehmensrechtlichen Vorschriften

Der vorliegende Jahresabschluss 2022 wurde von der Geschäftsführung der Gesellschaft nach den Vorschriften des österreichischen Unternehmensgesetzbuches (UGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist als große Gesellschaft gemäß § 221 UGB einzustufen.

Die bisherige Form der Darstellung wurde grundsätzlich bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.

Im Interesse einer klaren Darstellung wurden in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst. Diese Posten sind im Anhang gesondert ausgewiesen.

Bei Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten, die unter mehrere Posten der Bilanz fallen, wurde die Zugehörigkeit zu anderen Posten bei den entsprechenden Posten im Anhang angegeben.

Bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Unternehmen gehört dem Konsolidierungskreis der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Linz an. Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufgestellt hat, ist die Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen, Linz. Dieser Konzernabschluss ist beim Firmenbuchgericht Linz hinterlegt.

Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufgestellt hat, ist die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Linz. Dieser Konzernabschluss ist beim Firmenbuchgericht Linz hinterlegt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei den Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewandt.

Dem Vorsichtsgrundsatz wurde Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen werden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare Erfahrungen aus gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, wurden diese bei Schätzungen berücksichtigt.

Die bisherigen angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und in längstens 10 Jahren linear abgeschrieben. Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände (Einzelanschaffungswert unter je EUR 800,00) werden aktiviert und sofort abgeschrieben. Gemäß den steuerrechtlichen Vorschriften wird für Zugänge im ersten Halbjahr eine volle Jahresabschreibung, für Zugänge im zweiten Halbjahr eine halbe Jahresabschreibung vorgenommen. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände werden als Aufwand erfasst.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen zum Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert werden vorgenommen, wenn die Wertminderungen voraussichtlich von Dauer sind.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen, bewertet. Geringwertige Vermögensgegenstände (Einzelanschaffungskosten bis EUR 800) werden im Zugangsjahr aktiviert und sofort abgeschrieben. Gemäß den steuerrechtlichen Vorschriften wird für Zugänge im ersten Halbjahr eine volle Jahresabschreibung, für Zugänge im zweiten Halbjahr eine halbe Jahresabschreibung vorgenommen.

Die Ermittlung der planmäßigen Abschreibung erfolgt nach der linearen Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung folgender Nutzungsdauern:

	Jahre	
	von	bis
Bauten	5	25
Technische Anlagen und Maschinen	2	25
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	15

Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen zum Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert werden vorgenommen, wenn die Wertminderungen voraussichtlich von Dauer sind.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sowie die **fertigen Erzeugnisse und Waren** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder dem niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten oder beizulegendem Zeitwert am Bilanzstichtag bewertet. Die Anschaffungskosten werden einzeln nach dem FIFO-Verfahren ermittelt.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten werden folgende Kosten einbezogen:
Fertigungseinzelkosten
Sonderkosten der Fertigung
Variable Fertigungs- und Materialgemeinkosten
Angemessene Teile der fixen Gemeinkosten

Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes erfolgt durch die Vornahme von Abschlägen auf Basis von erzielbaren Verkaufserlösen abzüglich noch anfallender Kosten.

Für Verluste aus schwebenden Geschäften wird durch Rückstellungen vorgesorgt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Für erkennbare Risiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Weiters wird ein Skontoabschlag in Ansatz gebracht.

Zuschreibungen zu Vermögensgengenständen des Umlaufvermögens werden vorgenommen, wenn die Gründe für die Abschreibung nachhaltig weggefallen sind.

Die Berechnung der **Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumsgelder** erfolgt nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung der "Projected-Unit-Credit"-Methode gemäß IAS 19. Die Berechnung erfolgt (unverändert zum Vorjahr) auf Basis eines Pensionseintrittsalters von 65 Jahren bei Frauen und Männern (unter Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen), eines vom iBoxx € Corporates AA-Index abgeleiteten Rechnungszinssatzes von 3,5 % (Vorjahr: 0,5 %), geplanten Gehaltserhöhungen von im 1. Jahr mit 7,5 %, im 2. Jahr mit 6 % und in den Folgenjahren mit 3,5 % (Vorjahr: 2,5 %) sowie einem dienstzeitabhängigen Fluktuationsabschlag je Mitarbeiter. Die versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsen auf die Rückstellungen für Sozialkapital sowie Auswirkungen aus einer Änderung des Zinssatzes werden im operativen Ergebnis erfasst.

In den **sonstigen Rückstellungen** werden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe sowie dem Grunde nach ungewisser Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind. Langfristige Rückstellungen sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagenspiegel angeführt (vergleiche Beilage zum Anhang).

Der Grundwert der ausgewiesenen Grundstücke beträgt EUR 61.440,16 (Vorjahr: TEUR 61,4).

Forderungen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 5.428.279,46 (Vorjahr: TEUR 3.229,2) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. In den sonstigen Forderungen sind Erlöse in der Höhe von EUR 618.610,92 (VJ: TEUR 966,2) enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

Eigenkapital

Die Komplementärin der Gesellschaft ist eine reine Arbeitsgesellschafterin, welche am Ergebnis nicht teilnimmt, sondern für die Geschäftsführung eine Vergütung erhält.
Die Gliederung des Eigenkapitals erfolgt gemäß der Stellungnahme "Die Darstellung des Eigenkapitals im Jahresabschluss der GmbH & Co KG" des Austrian Financial Reporting and Auditing Committee (AFRAC).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Vorsorgen für ausstehende Eingangsrechnungen und Werbekostenzuschüsse, Erfolgsprämien und Jubiläumsgelder.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten weisen zum Stichtag eine Laufzeit von weniger als einem Jahr auf.

Dingliche Sicherheiten wurden keine bestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen gegenüber der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, einem verbundenen Unternehmen.

Zur Absicherung der Risiken aus Währungsschwankungen in USD werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen. Zum Bilanzstichtag bestehen Devisentermingeschäfte mit einem Nominale von EUR 502.541,37 (Vorjahr: TEUR 0,0) und einem negativen Marktwert von insgesamt EUR 13.281,60 (Vorjahr: TEUR 0,0). Die Fälligkeit der Devisentermingeschäfte liegt in den Monaten Mai bis Oktober 2023.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit EUR 10.738.396,55 (Vorjahr: TEUR 197,2) Finanzverbindlichkeiten mit EUR 10.561.139,71 (Vorjahr: TEUR 0,0), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit EUR 117.534,93 (Vorjahr: TEUR 49,7), Markenlizenzgebühren mit EUR 0,0 (Vorjahr: TEUR 95,2) und sonstige Verbindlichkeiten aus der laufenden Verrechnung mit EUR 59.721,91 (Vorjahr: TEUR 52,2).

Im Posten sonstige Verbindlichkeiten sind Aufwendungen in Höhe von EUR 173.052,93 (Vorjahr: TEUR 177,8) enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Haftungsverhältnissen oder sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen bestehen auf Grund von langfristigen **Miet-, Pacht- und Leasingverträgen** Verpflichtungen in Höhe von EUR 53.779,31 (Vorjahr: TEUR 87,3) mit Fälligkeit innerhalb des nächsten Jahres und EUR 340.883,00 (Vorjahr: TEUR 316,1) mit Fälligkeit innerhalb der nächsten 5 Jahre.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen (TEUR):

	2022	2021
Österreich	42.403,7	30.316,2
Italien	27.010,5	19.130,8
Tschechische Rep.	4.852,3	3.548,3
Ungarn	3.188,6	2.964,9
Deutschland	1.975,5	1.346,9
Slowenien	1.676,0	1.110,9
Kroatien	1.670,5	864,2
Griechenland	1.457,8	1.199,5
Bosnien	740,1	651,6
Slowakei	732,7	508,5
Polen	653,8	466,9
Serbien	518,5	107,4
Bulgarien	502,8	397,1
Saudi-Arabien	305,7	100,4
Rumänien	128,9	126,6
Schweiz	126,7	90,6
Albanien	103,9	0,0
Belgien	73,8	164,3
Mazedonien	36,3	138,7
Taiwan	0,0	77,6
Export Rest	406,8	254,9
Summe	88.565,0	63.566,3

Sonstige betriebliche Erträge

Die ausgewiesenen übrigen sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und die Refundierung der Energieabgabe.

Personalaufwand

Im Posten „Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen“ sind Abfertigungszahlungen in Höhe von EUR 137.347,99 (Vorjahr: TEUR 94,7), Auflösung von Abfertigungsrückstellungen in Höhe von EUR 117.265,12 (Vorjahr: Auflösung TEUR 74,2) und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen in Höhe von EUR 89.882,86 (Vorjahr: TEUR 89,4) enthalten.

Gem. § 242 Abs 4 UGB nimmt die Gesellschaft die Befreiung der Angaben von Abfertigungen der Geschäftsführung in Anspruch.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2022 EUR	2021 TEUR
Fracht- und Lagerkosten	3.123.724,55	2.543
Instandhaltung Gebäude, Maschinen-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	912.550,86	740
Lizenzgebühren für Marken	352.779,88	468
Werbeaufwand	206.760,73	239
Werbekostenzuschuss	436.202,69	373
Rechts-, Prüfungs- und Beratungsaufwand	316.508,99	256
Fuhrpark PKW	145.981,85	130
EDV-Aufwand	217.494,77	185
Versicherung	202.979,00	154
Reinigungsaufwand	189.854,06	182
sonstige Betriebsaufwendungen	354.386,95	247
sonstige Vertriebsaufwendungen	247.001,11	109
sonstige Verwaltungsaufwendungen	445.012,26	387
	7.151.237,70	6.013,01

Gem. § 238 (1) Z 18 UGB nimmt die Gesellschaft die Befreiung der Angaben zu Aufwendungen für den Abschlussprüfer in Anspruch.

V. Ergänzende Angaben

Mitarbeiter
(Köpfe im Jahresdurchschnitt)

	2022	2021
Arbeiter	47	49
Angestellte	76	79
	123	128

Die **Geschäftsführung** und Vertretung obliegen der Komplementärin, der SENNA Nahrungsmittel GmbH.

Die Geschäftsführer der Komplementärgesellschaft waren im Jahr 2022

Herr Mag. Christof Kessler, Schwarzach (ab 01.01.2022)
Herr Stefan Weber, Korneuburg (ab 01.01.2023)
Herr Mag. Philip Siegel, Wien (bis 03.03.2022)
Herr DI (FH) Felix Uitz, Wien (bis 18.11.2022)

Gem. § 242 Abs 4 UGB nimmt die Gesellschaft die Befreiung der Angaben zu Gesamtbezügen der Geschäftsführung in Anspruch.

Im Geschäftsjahr wurden den Mitgliedern der Geschäftsführung weder Vorschüsse noch Kredite oder Haftungen gewährt.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Mit verbundenen Unternehmen werden rund 32 % (Vorjahr: 31 %) der Umsatzerlöse erzielt; von verbundenen Unternehmen werden rund 0,04 % (Vorjahr: 0,06 %) der Materialaufwendungen bezogen.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die in der Gewinn- und Verlustrechnung oder in der Bilanz berücksichtigt hätten, werden müssen.

Wien, am 1. Februar 2023

Die Geschäftsführung

Mag. Christof Kessler e.h. Stefan Weber e.h.

SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG,
Wien

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen					Nettobuchwerte	
	Stand am 1.1.2022 EUR	Zugänge EUR	Umbu-chungen EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 1.1.2022 EUR	Zugänge EUR	Umbu-chungen EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2022 EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Ver-mögensgegenstände:												
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz-rechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	1.131.672,49	123.544,90	4.319,71	0,00	1.259.537,10	882.935,09	56.365,93	0,00	0,00	939.301,02	320.236,08	248.737,40
2. Geleistete Anzahlungen	4.319,71	0,00	-4.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,71
	1.135.992,20	**123.544,90**	**0,00**	**0,00**	**1.259.537,10**	**882.935,09**	**56.365,93**	**0,00**	**0,00**	**939.301,02**	**320.236,08**	**253.057,11**
II. Sachanlagen:												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grund (Grund-wert EUR 61.440,16; Vorjahr: TEUR 61)	6.428.957,78	77.447,11	54.682,58		6.561.087,47	5.808.918,02	93.680,18	0,00		5.902.598,20	658.489,27	620.039,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.546.953,45	881.574,88	170.981,30	201.460,21	22.398.049,42	17.036.965,69	875.317,86	0,00	201.460,17	17.710.823,38	4.687.226,04	4.509.987,76
3. Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.016.386,33	124.710,04	677,79	209.357,22	3.932.416,94	3.632.196,73	164.217,94	0,00	209.357,10	3.587.057,57	345.359,37	384.189,60
4. Geleistete Anzahlungen und und Anlagen in Bau	226.341,67	120.129,10	-226.341,67	0,00	120.129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.129,10	226.341,67
	32.218.639,23	**1.203.861,13**	**0,00**	**410.817,43**	**33.011.682,93**	**26.478.080,44**	**1.133.215,98**	**0,00**	**410.817,27**	**27.200.479,15**	**5.811.203,78**	**5.740.558,79**
	33.354.631,43	**1.327.406,03**	**0,00**	**410.817,43**	**34.271.220,03**	**27.361.015,53**	**1.189.581,91**	**0,00**	**410.817,27**	**28.139.780,17**	**6.131.439,86**	**5.993.615,90**

Lagebericht

Lagebericht der SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG für das Geschäftsjahr 2022

1. Geschäftverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

1.1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung und der Vertrieb von Margarine, Speiseölen, Speisefetten und Feinkostprodukten (Mayonnaise, Ketchup, Saucen, Dressings) sowie der Vertrieb von Convenienceprodukten (Schlagcreme, Tiefkühlteiglingen, Fruchtfüllen, Aromen, Übergusssaucen etc.) und Reis.

Hauptabnehmer der Produkte sind der Lebensmittelgroßhandel, die Lebensmittelindustrie, der Lebensmitteleinzelhandel sowie Großverbraucher.

Die SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG ist nach IFS (International Food Standard), ISO 50001, Kosher, BIO, HG (herkunftsgesichert) Ei, OGT (gentechnikfrei), Vegan (V-Label), Balsamico die Modena I.P.G. und RSPO (Roundtable on Sustainable Palm OIL) zertifiziert. Die vorgeschriebenen, periodisch stattfindenden Audits stellen darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag zum Qualitätsmanagement der Gesellschaft dar.

1.2. Geschäftsergebnis, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von 88,6 Mio EUR (Vorjahr: 63,6 Mio EUR). Dieser Anstieg zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen von einem höheren Einkaufspreisniveau und der Weitergabe an die Kunden. Der wertmäßige Exportanteil betrug 52,2 % im Geschäftsjahr 2022 und ist damit nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr von 52,4 %.

Der Jahresüberschuss betrug 0,3 Mio EUR, nach einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,1 Mio EUR im Geschäftsjahr 2021. Damit erzielte die Gesellschaft 2022 eine Jahresüberschuss-Marge von 0,3 % (2021: -1,8 %).

Die Gesellschaft weist per 31.12.2022 eine Eigenmittelquote (Eigenkapital im Verhältnis zu Bilanzsumme) von 12,9 % aus; im Vorjahr waren es 16,5 %. Ausgehend von der hohen Bilanzsumme ist der relative Eigenkapital Anteil gesunken, obwohl das Eigenkapital durch den Jahresüberschuss gestiegen ist.

Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Gesellschaft einen operativen Cashflow von -2,7 Mio. EUR. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug 2022 -1,3 Mio. EUR und ergibt sich aus Veränderungen im Anlagevermögen. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug 2022 4,0 Mio EUR und resultiert im Wesentlichen aus der Einführung eines effektiven Cash Poolings.

Senna hat sich nach den Jahren 2020 und 2021, die stark von CoVid beeinträchtigt waren, erholt. Im Jahr 2022 ist es gelungen einen Jahresüberschuss zu erzielen und das Unternehmen auf Erfolgskurs zurückzubringen.

Staatliche Förderungen wurden im Jahr 2022 beantragt, aber bis dato nicht ausbezahlt. Die Inanspruchnahme weiterer staatlicher Förderungen wird geprüft und bei Erfüllung der Voraussetzungen beantragt.

1.3. Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung ist ein zentraler Schwerpunkt und zugleich ein Unique Selling Point (USP) des Unternehmens. Zur Absicherung und Weiterentwicklung der bedeutenden Marktstellung des Unternehmens liegt dieser besondere Managementschwerpunkt nicht nur im Fokus, sondern wird vom gesamten Unternehmen weiterentwickelt und ausgebaut.

Aus den geschilderten Gründen wurde die Produktentwicklungsabteilung drastisch vergrößert und somit die Ressourcen für weitere Innovationen und Neuentwicklungen geschaffen.

Die Anwendungstechnik wurde neu strukturiert und ausgerichtet. Somit kann Senna wieder auf eine bewährte Anwendungstechnik zurückgreifen, um auf die Markterfordernisse schnell zu reagieren.

1.4. Zweigniederlassungen

Es bestehen keine Zweigniederlassungen.

2. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Ein weiterer Fokus im Jahr 2022 war die Verbesserung und Weiterentwicklung der verschiedenen Unternehmensprozesse. Das Ziel war es, bestehende Prozesse zu analysieren, weiterzuentwickeln und das Unternehmen für die Herausforderungen in der Zukunft gewappnet zu machen.

Die bestehenden nationalen Vertriebskooperationen wurden im Jahr 2022 fortgeführt. So gelingt es SENNA weiterhin seinen Stellenwert bei

Großhandel und Endkunden als einer der relevantesten Markenartikel Österreichs für Bäckerei- und Gastronomiekunden zu halten.

Das entwickelte Softwareprogramm zur Unterstützung der gesamten Supply Chain ist mittlerweile etabliert und unterstützt die internen Abläufe in Richtung Fertigungspläne als auch Lieferzuverlässigkeit.

Regelmäßige Meetings und Workshops werden mit allen Managementebenen und auch allen MitarbeiterInnen des Unternehmens abgehalten. In diesen Veranstaltungen werden die MitarbeiterInnen über die aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse proaktiv informiert.

Speziell in den Management Workshops der Führungskräfte aller Ebenen werden klare Vorgaben in Bezug auf Führung der MitarbeiterInnen und strategische Ausrichtung des Unternehmens erarbeitet.

In allen Meetings der Belegschaft werden sowohl die Grundsätze der VIVATIS als auch die der Senna vermittelt und vertieft. Diese Grundsätze bilden das Fundament des Unternehmens und ruhen auf Ehrlichkeit, Authentizität, Transparenz und Verlässlichkeit.

Durch die Neuausrichtung des Unternehmens in Bezug auf Organisation und Strategie ist das Unternehmen für die zukünftigen, sehr hohen Anforderungen des Marktes gut ausgestattet und aufgestellt.

Somit kann die Geschäftsführung mit vollem Elan und Zuversicht in das Jahr 2023 blicken und die Erreichung des neu aufgestellten 5-Jahrsplanes anstreben.

3. Risikoberichterstattung

3.1. Allgemeine Risikoberichterstattung

Entscheidender Faktor für den Rohgewinn der Gesellschaft ist die Preisentwicklung der Rohstoffe (Pflanzenöle und -fette), welche auch im Jahr 2022 erheblichen Preisschwankungen unterlagen. Um das Risiko durch die Preisschwankungen zu reduzieren, wurde eine sehr komplexe Einkaufsstrategie entwickelt, welche auf lang-, mittel- und kurzfristigen Verträgen aufgebaut ist. Ein ausgeklügelter Mix zwischen Termin- und Spotgeschäften ermöglicht es dem Unternehmen, auf die sich sehr schnell ändernden Marktsituationen zu reagieren.

Diese Einkaufsstrategie ist Teil eines soliden Risikomanagements und wird dem Unternehmen auch in Zukunft Stabilität und Sicherheit und in weiterer Folge auch Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf Marktveränderungen garantieren.

Diese Managementtools haben das Unternehmen in die komfortable Lage gebracht und wird es auch in Zukunft bringen, den Kunden trotz dieser sehr angespannten Marktsituation konstante und wettbewerbsfähige Verkaufspreise zu bieten.

Im Hinblick auf die Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften sind diese Managementtools zu einem einheitlichen Risikomanagement zusammengefasst und werden permanent weiterentwickelt.

Durch kontinuierliche Marktbeobachtungen, sorgfältige Lieferantenauswahl und langfristige Rahmenvereinbarungen sowie die oben beschriebenen Terminkontrakte im Rohstoffbereich werden Risiken kalkulierbar gemacht und falls möglich weitgehend reduziert. Qualitäts-, Arbeitssicherheits-, Umwelt- und Unterbrechungsrisiken in der Produktion sowie in der internen Logistik, werden durch ständige prozessbegleitende KPIs kontrolliert und auf einem niedrigen Niveau herabgesetzt. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung auf die veränderten Marktsituationen der internen Abläufe und Prozesse ist nicht nur ein wesentlicher Erfolgsbestandteil, sondern stellt Senna als erfolgreiches Unternehmen dar.

Risiken aus Betriebsunterbrechungen, Produktions- und Forderungsausfällen sind durch Versicherungsverträge sinnvoll abgedeckt. Absatzrisiken begegnet die Gesellschaft durch entsprechende Verkaufsaktivitäten und durch aktive und permanente Überarbeitung des Produktportfoliomanagement. Gleichzeitig setzt die Gesellschaft auf Servicequalität und Neuproduktentwicklung in Kombination mit gezieltem Innovationsmanagement, um die vorhandene Marktposition auch in Zukunft abzusichern.

Besonderes Augenmerk setzt das Unternehmen auf die Kundenbetreuung. Es wurde ein klares Statement „Der Kunde ist König“ formuliert und die dementsprechenden Aktionen und Ziele definiert, damit der Kunde rundum zufrieden ist und Senna ihrem Ruf gerecht wird, ein kundenorientiertes und exzellentes Kundenservice bietet.

Aufgrund der klaren und breiten Ausrichtung des Unternehmens, wie in den vorigen Abschnitten beschrieben, bestehen derzeit keinerlei Risiken für den Fortbestand des Unternehmens.

3.2. Berichterstattung gemäß § 243 Abs 3 Z 5 UGB

In der Gesellschaft kommen derivative Finanzinstrumente zur Absicherung von Währungsschwankungen zur Anwendung.

Die Finanzinstrumente auf der Aktivseite beschränken sich auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Für deren Ausfallsrisiko besteht eine Forderungsversicherung.

4. Sondervorschriften für große Kapitalgesellschaften

4.1. Berichterstattung zu Umweltbelangen

SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG bekennt sich zu einem umfassenden, nachhaltigen und ausgeklügelten Programm zum Schutz unserer Umwelt.
Einen Schwerpunkt stellt die Nutzung der Abwärme und Reduktion des Strom- und Erdgasverbrauches dar. Seit 2014 werden diese Bestrebungen durch die ISO 50001 Zertifizierung überprüft. Dieser Auszug an Maßnahmen verdeutlicht die unternehmerische Verantwortung der SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG und stellt einen wesentlichen Beitrag zum urbanen Umweltschutz dar.

Der Managementschwerpunkt liegt weiterhin auf einer tiefen Verankerung des Umweltaspekts in allen Bereichen des Unternehmens und einer frühen Einbindung von Umweltbelangen in Managemententscheidungen.

Weiters werden die hohen und anspruchsvollen Vorgaben des Mutterkonzerns VIVATIS eingehalten und gemeinsam mit dem Konzern regelmäßig überprüft.

Auch bei der Produktentwicklung werden Aspekte des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit konsequent verfolgt. Widerspiegelt werden diese in unseren Neuentwicklungen und Produktanpassungen.

4.2. Berichterstattung zu Arbeitnehmerbelangen

Die ArbeitnehmerInnen stellen den wesentlichen Erfolgsfaktor für die Zukunft der Gesellschaft dar. Aus diesem Grund wird hohes Augenmerk auf Mitarbeiterschulung, laufende Verbesserung der Mitarbeiterqualifikation, Teambuilding Events und MitarbeiterInnenzufriendenheitsumfragen gelegt.

Die Gesellschaft ist im Rahmen der VIVATIS-Gruppe in die VIVATIS Management Academy eingebunden. Die VIVATIS Management Academy ist ein Ausbildungsprogramm, welches allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb des Konzerns hochqualifizierte Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Spezielle Weiterbildungsprogramme für Führungsnachwuchskräfte werden als Teil des strategischen Managements von den Mitarbeitern sehr geschätzt.

Als besonderes Förderungsprogramm wird für einen ausgewählten Kreis von jungen, zukunftsorientierten ManagerInnen regelmäßig ein Aus- bzw. Weiterbildungsprogramm angeboten, in welchem nicht nur betriebswirtschaftliches Wissen, sondern auch gesellschaftspolitische Themen vermittelt und diskutiert werden.

Die tiefe Verwurzelung einer wertschätzenden Unternehmenskultur ist ein großes Anliegen der VIVATIS Gruppe und der Senna Nahrungsmittel GmbH.

Wien, am 1. Februar 2023

Mag. Christof Kessler e.h.
Geschäftsführer

Stefan Weber e. h.
Geschäftsführer

sonstige Anlagen

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe (AAB 2018)

Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018

Präambel und Allgemeines

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag über vom zur Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in Ausübung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische Tätigkeiten als auch die Besorgung oder Durchführung von Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der §§ 2 oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien des Auftrages werden in Folge zum einen „Auftragnehmer", zum anderen „Auftraggeber" genannt).

(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe gliedern sich in zwei Teile: Die Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten für Aufträge, bei denen die Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers (Unternehmer iSd KSchG) gehört. Für Verbrauchergeschäfte gemäß Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBl Nr.140 in der derzeit gültigen Fassung) gelten sie insoweit der II. Teil keine abweichenden Bestimmungen für diese enthält.

(3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

I.TEIL

1. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Fehlt diesbezüglich eine detaillierte schriftliche Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4):

(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die Beratungstätigkeit folgende Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder Körperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom Auftragnehmer erstellten Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind die für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen.
b) Prüfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen.
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden.
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.
Erhält der Auftragnehmer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren Jahressteuererklärung(en) zum übernommenen Auftrag zählt, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Prüfung, ob alle in Betracht kommenden insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Begünstigungen wahrgenommen worden sind, es sei denn, hierüber besteht eine nachweisliche Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemäß §§ 2 und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten Beauftragung.

(5) Vorstehende Absätze (2) bis (4) gelten nicht bei Sachverständigentätigkeit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur Leistungserbringung, Warnung oder Aufklärung über den Umfang des Auftrages hinaus.

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen (Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer auf regelmäßiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tätigkeit unterstützen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage.

(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen ausschließlich österreichisches Recht zu berücksichtigen; ausländisches Recht ist nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zu berücksichtigen.

(9) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung, so ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für in sich abgeschlossene Teile eines Auftrages.

(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der Leistungserbringung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschließlich die anwendbaren datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behörde ein Anbringen elektronisch ein, so handelt er – mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung – lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem einreichend Bevollmächtigten zurechenbare Willens- oder Wissenserklärung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die während des Auftragsverhältnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren, während und binnen eines Jahres nach Beendigung des Auftragsverhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den Auftragnehmer verpflichtet.

2. Aufklärungspflicht des Auftraggebers; Vollständigkeitserklärung

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehmer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskünfte und übergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen und dem Auftrag zu Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt dies auch für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Rechnungen. Stellt er allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu geben. Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu wahren.

(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit schriftlich zu bestätigen.

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben worden sind, bestehen für den Auftragnehmer insoweit diese Risiken schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpläne für die Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind bestmögliche Schätzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, nicht bindend. Selbiges gilt für etwaige Honorarschätzungen: diese werden nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene Adresse vornehmen lassen.

3. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Auftragnehmers gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfür notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch Nichtprüfungsleistungen) zum Zweck der Überprüfung des Vorliegens von Befangenheits- oder Ausschließungsgründen und Interessenkollisionen in einem allfälligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehört, verarbeitet und zu diesem Zweck an die übrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch ins Ausland übermittelt werden. Hierfür entbindet der Auftraggeber den Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemäß § 80 Abs 4 Z 2 WTBG 2017 ausdrücklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht jederzeit widerrufen.

4. Berichterstattung und Kommunikation

(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prüfungen und Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher Bericht zu erstatten.

(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen Auskünfte und Stellungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt Wissenserklärungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger Erfüllungsgehilfen oder Substitute („berufliche Äußerungen“) sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche Äußerungen in elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter Verwendung ähnlicher Formen der elektronischen Kommunikation (speicher- und wiedergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht Telefon) erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich; dies gilt ausschließlich für berufliche Äußerungen. Das Risiko der Erteilung der beruflichen Äußerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der Übersendung dieser trägt der Auftraggeber.

(3) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der Auftraggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer Kommunikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung) informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

(4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die Weiterleitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon – insbesondere in Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail und anderen Formen der elektronischen Kommunikation – nicht immer sichergestellt. Aufträge und wichtige Informationen gelten daher dem Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht (fern-)mündlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automatische Übermittlungs- und Lesebestätigungen gelten nicht als solche ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere für die Übermittlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen. Kritische und wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kurier an den Auftragnehmer gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an Mitarbeiter außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Übergabe.

(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDAS-VO, (EU) Nr. 910/2014) erfüllt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition liegt.

(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine wirtschaftsrechtliche Informationen elektronisch (zB per E-Mail) übermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat, der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und dergleichen nur für Auftragszwecke (z.B. gemäß § 44 Abs 3 EStG 1988) verwendet werden. Im Übrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an einen Dritten zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.

(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten.

6. Mängelbeseitigung

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung zu beseitigen, und verpflichtet, den Auftraggeber hiervon unverzüglich zu verständigen. Er ist berechtigt, auch über die ursprüngliche berufliche Äußerung informierte Dritte von der Änderung zu verständigen.

(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind; dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des Auftragnehmers bzw. – falls eine schriftliche berufliche Äußerung nicht abgegeben wird – sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten Tätigkeit des Auftragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung etwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Punkt 7.

7. Haftung

(1) Sämtliche Haftungsregelungen gelten für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis, gleich aus welchem Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet für Schäden im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2 ABGB wird ausgeschlossen.

(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die Ersatzpflicht des Auftragnehmers höchstens das zehnfache der Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die Beschränkung der Haftung gemäß Punkt 7 (2) bezieht sich auf den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen beruht. Weiters ist, außer bei vorsätzlicher Schädigung, eine Haftung des Auftragnehmers für entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben- oder ähnliche Schäden, ausgeschlossen.

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen festgesetzt sind.

(5) Im Falle der (tatbestandsmäßigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchführung des Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben.

(6) In Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird, beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des Bestätigungsvermerkes zu laufen.

(7) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten verarbeitenden Unternehmens, durchgeführt, so gelten mit Benachrichtigung des Auftraggebers darüber nach Gesetz oder Vertrag be- oder entstehende Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur für Verschulden bei der Auswahl des Dritten.

(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenüber ist in jedem Fall ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der Auftraggeber diese über diesen Umstand ausdrücklich aufzuklären. Soweit

ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulässig ist oder eine Haftung gegenüber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise übernommen wurde, gelten subsidiär diese Haftungsbeschränkungen jedenfalls auch gegenüber Dritten. Dritte können jedenfalls keine Ansprüche stellen, die über einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen. Die Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle Geschädigten, einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und klaglos halten.

(9) Punkt 7 gilt auch für allfällige Haftungsansprüche des Auftraggebers im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis gegenüber Dritten (Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den Substituten des Auftragnehmers.

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

(1) Der Auftragnehmer ist gemäß § 80 WTBG 2017 verpflichtet, über alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder gesetzliche Äußerungspflichten entgegen stehen.

(2) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Auftragnehmers (insbesondere Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht entbunden.

(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche berufliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) hinsichtlich aller im Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem Auftragnehmer überlassene Materialien (Papier und Datenträger) werden grundsätzlich nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungserbringung dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte übergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation seiner Leistungen benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ist.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstützt, die den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden Pflichten gegenüber Betroffenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer berechtigt, den entstandenen tatsächlichen Aufwand an den Auftraggeber zu verrechnen. Gleiches gilt, für den Aufwand der für Auskünfte im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegenüber Dritten diesen Dritten erteilt werden.

9. Rücktritt und Kündigung („Beendigung“)

(1) Die Erklärung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erlöschen einer bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch bestimmt sich nach Punkt 11.

(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag über, wenn auch nicht ausschließlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen, auch mit Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten („Beendigungsfrist“) zum Ende eines Kalendermonats beendet werden.

(4) Nach Erklärung der Beendigung eines Dauerauftrags – sind, soweit im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren vollständige Ausführung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsätzlich) möglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4 (2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern sämtliche erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und soweit nicht ein wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Wären bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige, üblicherweise nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z.B. Jahresabschlüsse, Steuererklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen die über 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdrücklichem Einverständnis des Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemäß Punkt 9 (4) gegebenenfalls ausdrücklich hinzuweisen.

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen

(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchführung des Auftrages verlangt, die, nach begründetem Dafürhalten des Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsüblichen Grundsätzen entspricht. Seine Honoraransprüche bestimmen sich nach Punkt 11. Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers begründen auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der ihm hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

(2) Bei Verträgen über die Führung der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose Beendigung durch den Auftragnehmer gemäß Punkt 10 (1) zulässig, wenn der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemäß Punkt 2. (1) zweimal nachweislich nicht nachkommt.

11. Honoraranspruch

(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Rücktritt oder Kündigung), so gebührt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezüglich außer Ansatz, daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt.

(2) Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebührt das vereinbarte Entgelt für den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird oder dies aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind, unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt, ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung, dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben gelte, im Übrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1).

(4) Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemäß Punkt 9. (3) durch den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 10. (2) durch den Auftragnehmer behält der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch für drei Monate.

12. Honorar

(1) Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird jedenfalls gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene Entlohnung geschuldet. Höhe und Art des Honoraranspruchs des Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers immer auf die älteste Schuld anzurechnen.

(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine Viertelstunde.

(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet.

(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert verrechnet werden.

(5) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere Umstände oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu führen (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren).

(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die Umsatzsteuer zusätzlich. Beispielhaft aber nicht abschließend im Folgenden (7) bis (9):

(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse), Diäten, Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten.

(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zählen die betreffenden Versicherungsprämien (inkl. Versicherungssteuer) zu den Nebenkosten.

(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung von Berichten, Gutachten uä. anzusehen.

(10) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche Erledigung mehreren Auftragnehmern übertragen worden ist, wird von jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechnet.

(11) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig. Für Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet werden, können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen Unternehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2. Satz UGB festgelegten Höhe.

(12) Die Verjährung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter Rechnungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis.

(14) Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter Unternehmern, wird verzichtet.

(15) Falls bei Aufträgen betreffend die Führung der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarung die Vertretungstätigkeit im Zusammenhang mit abgaben- und beitragsrechtlichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss von Vergleichen über Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen, Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung uä gesondert zu honorieren. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils für ein Auftragsjahr vereinbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit den im Punkt 12. (15) genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschüsse verlangen und seine (fortgesetzte) Tätigkeit von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig machen. Bei Daueraufträgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis zur Bezahlung früherer Leistungen (sowie allfälliger Vorschüsse gemäß Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener Teilhonorierung gilt dies sinngemäß.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt, außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur auch nur teilweisen Zurückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare, sonstigen Entgelte, Kostenersätze und Vorschüsse (Vergütungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf Vergütungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

13. Sonstiges

(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der Auftragnehmer grundsätzlich gemäß Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Höhe seiner noch offenen Forderung.

(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge der Auftragserfüllung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und ähnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfüllung unter Einsatz elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Übergabe sämtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit erstellter Daten, für die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder, die Daten zu löschen. Für die Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemäß). Ist eine Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format aus besonderen Gründen unmöglich oder untunlich, können diese ersatzweise im Vollausdruck übergeben werden. Eine Honorierung steht diesfalls dafür nicht zu.

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner Tätigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und für Schriftstücke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den für den Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen. Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber übermittelt worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12. gilt sinngemäß).

(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer übergebenen Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, übergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurückstellen und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt sinngemäß). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des Auftraggebers durch Dritte erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren nicht für Folgen aus Beschädigung, Verlust oder Vernichtung der Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fällige Honorarforderungen mit etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei ausdrücklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen musste.

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Betrag entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

14. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts.

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Auftragnehmers.

(3) Gerichtsstand ist – mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung – das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes.

II. TEIL

15. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte

(1) Für Verträge zwischen Wirtschaftstreuhändern und Verbrauchern gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

(2) Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig verschuldete Verletzung der übernommenen Verpflichtungen.

(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im Falle grober Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht begrenzt.

(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist für Mängelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7 Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzansprüche innerhalb einer bestimmten Frist) gilt nicht.

(5) Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom Auftragnehmer dauernd benützten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind oder

3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen sind, wenn sie üblicherweise von Auftragnehmern außerhalb ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15 nicht übersteigt.

Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine Vertragserklärung oder die des Auftragnehmers enthält, dem Auftragnehmer mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb einer Woche abgesendet wird.

Tritt der Verbraucher gemäß § 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen,

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen.

Gemäß § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt.

(6) Kostenvoranschläge gemäß § 5 KSchG:

Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist.

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das Gegenteil ausdrücklich erklärt ist.

(7) Mängelbeseitigung: Punkt 6 wird ergänzt:

Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu erfüllen, an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden ist. Ist es für den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Übersendung auf seine Gefahr und Kosten vornehmen.

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:

Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zuständigkeit eines Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt.

(9) Verträge über wiederkehrende Leistungen:

(a) Verträge, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die für eine unbestimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines halben Jahres kündigen.

(b) Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung bestimmt sind, so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf des zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Verträgen kann die Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden.

(c) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in lit. a) genannten Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt gegeben, so können den Umständen angemessene, von den in lit. a) und b) genannten abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen vereinbart werden.

(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht ausgesprochen worden ist, wird zum nächsten nach Ablauf der Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam.

Schriftlicher Gesellschafterbeschluss
der
VIVATIS Holding AG
als Kommanditistin und der
SENNA Nahrungsmittel GmbH
als Komplementärin der
SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG

1. **Die Gesellschafterinnen der SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG erklären sich mit der Beschlussfassung im schriftlichen Wege einverstanden.**

2. **Genehmigung des Jahresabschlusses 2022**
   Der von der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss samt Lagebericht der SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG zum 31. Dezember 2022 wird in der vorliegenden Form genehmigt.

3. **Gewinnverwendung**
   Der den Gesellschaftern zuzurechnende Gewinn zum 31. Dezember 2022 von EUR 268.010,67 wird zur Gänze mit den Verlustanteilen aus Vorjahren verrechnet.

4. **Entlastung der Geschäftsführer**
   Der Komplementärgesellschaft, der SENNA Nahrungsmittel GmbH, wird für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2022 die Entlastung erteilt.

5. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023**
   Für das Geschäftsjahr 2023 wird die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer gewählt.

Linz, 10. Juli 2023 VIVATIS Holding AG

Wien, 10.07.2023 SENNA Nahrungsmittel GmbH